

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2337/2533

นายหมัด มณีวงศ์ กับพวก

โจทก์

กรุงเทพมหานคร

จำเลย

กรุงเทพมหานคร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งเจ็ดแถลงคัดค้าน (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจัดการถอนเสาสาธารณะที่จำเลยนำไปปักในที่ดินโฉนดเลขที่ 1531 เลขที่ดิน 155 ตำบลคันนายาว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ออกไปให้พื้นที่ดินดังกล่าวหากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย โดยให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนและจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอในส่วนที่ให้โจทก์รื้อถอนเสาสาธารณะได้เองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,86)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 78)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ปรีชา ธนानันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-วัชรินทร์ รักขพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ